

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 866/2541

บริษัท นคร บริการขนส่ง จำกัด
นาย นิพนธ์ บุญญภัทโร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 20, มาตรา 30, มาตรา 33

การประกอบการขนส่งทางบกมีบทกฎหมายแยกแยะประเภทของการขนส่ง การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง การอนุมัติเงื่อนไขในการประกอบการขนส่งที่ต้องระบุในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไว้ตามลำดับความสำคัญ กล่าวคือ ถ้าเป็นการประกอบการขนส่งใน กรุงเทพมหานคร หรือการขนส่งระหว่างจังหวัดหรือเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นอำนาจของนายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกใบอนุญาตตามมาตรา 30 ส่วนการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในแต่ละจังหวัดรวมทั้งการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กนั้นเป็นอำนาจของนายทะเบียนประจำจังหวัดนั้น ๆ ตาม มาตรา 30 โดยให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ เงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา 33 เว้นแต่การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ประจำทางเท่านั้นที่นอกจากจะให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำ จังหวัดเป็นผู้อนุมัติเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา 31 แล้ว ยังต้องได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการดังกล่าวตามมาตรา 30 วรรคสอง อีกด้วย เมื่อจำเลยที่ 5 ซึ่งเป็น นายทะเบียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาคำขออนุญาตประกอบการ ขนส่งโดยรถขนาดเล็กของโจทก์และของผู้ยื่นคำขอรายอื่นที่ยื่นไว้ภายในกำหนดทุก

รายละเอียดเห็นว่า โจทก์เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กที่กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนดไว้ จึงเห็นควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กให้แก่โจทก์ แล้วนำเรื่องการขออนุญาตพร้อมความเห็นที่ควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่โจทก์เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออนุมัติเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 33 คณะกรรมการดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ประกอบด้วยมาตรา 33 เฉพาะที่เกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กย่อมมีอำนาจเพียงเฉพาะอนุมัติเงื่อนไขที่เกี่ยวกับจำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่ง ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง เวลาและจำนวนเที่ยวของการเดินรถ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ฯลฯ ไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา 33 เท่านั้นห้ามมีอำนาจที่จะลงมติออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือลงมติกเลิการยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กของโจทก์ซึ่งจำเลยที่ 5 ได้พิจารณาและลงความเห็นเห็นว่าสมควรออกใบอนุญาตให้แก่โจทก์ผู้ยื่นคำขอจนเสร็จไปแล้ว หรือลงมติให้จำเลยที่ 5 ไปพิจารณาทบทวนความเห็นใหม่ว่าจะสมควรที่จะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอรายใดอันเป็นการขัดต่อบทกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจไว้หาได้ไม่ เมื่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมา มีมติให้ยกเลิกมติที่ประชุมที่ได้ลงมติไปเกี่ยวกับการยกเลิกการยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กของโจทก์ โดยให้คำขออนุญาตประกอบการขนส่งของโจทก์ยังคงมีผลในการพิจารณาต่อไปจึงเท่ากับว่าคำขออนุญาตของโจทก์และความเห็นของจำเลยที่ 5 ที่เห็นสมควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กให้แก่โจทก์นั้น ยัง

คงมีผลอยู่ตามเดิม จึงชอบที่จำเลยทั้งห้าในฐานะคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามต่อไปด้วย พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 33 หรือ หากเห็นว่า ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะใช้ในการกำหนดเงื่อนไขไม่พอเพียงก็ชอบที่จะเลื่อนการพิจารณากำหนดเงื่อนไขออกไปเพื่อให้จำเลยที่ 5 หามาเพิ่มเติมได้และเมื่อมีการอนุมัติเงื่อนไขแล้วย่อมเป็นหน้าที่ของโจทก์ซึ่งหากได้รับใบอนุญาตประกอบ การขนส่งจะต้องชวนชวายปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ถ้าโจทก์ผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบ การขนส่งไม่ปฏิบัติตามจำเลยที่ 5 ในฐานะนายทะเบียน ประจำจังหวัดย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้โจทก์ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้องจำเลยที่ 5 โดย อนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมา ย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ การขนส่งของโจทก์ได้ตามมาตรา 46 การที่จำเลยทั้งห้าอ้างว่าคำขออนุญาตประกอบ การขนส่งของโจทก์มีรถซ้ำซ้อนคันกัน ไม่แน่ว่าโจทก์จะรวมรถได้จริงทั้ง ๆ ที่ในประกาศรับคำขอก็มีได้กำหนดจำนวนที่จะมี ใช้ในการประกอบ การขนส่งว่าจะต้องใช้รถทั้งหมดกี่คันและคำขอทุกรายก็มีข้อ บกพร่องเกี่ยวกับรถซ้ำซ้อนคันกันเช่นเดียวกันแล้วด่วนยกขึ้นเป็นสาเหตุลงมติให้ จำเลยที่ 5 ไปทบทวนความเห็นที่จะออกใบอนุญาตประกอบ การขนส่งให้แก่โจทก์ เสียใหม่ โดยที่ยังไม่มีการกำหนดจำนวนรถเป็นเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตให้โจทก์จำ ต้องปฏิบัติตาม จึงนอกจากจะไม่เป็นสาระสำคัญในชั้นพิจารณาคำขออนุญาตประกอบ การขนส่งเพราะอาจจะกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตดังกล่าวแล้วยังเป็นการ ก้าวล่วงเข้าไปชี้นำการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ การขนส่งโดยรถขนาดเล็กซึ่ง เป็นอำนาจของจำเลยที่ 5 ในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดโดยตรงตามพระราช บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 30 และมาตรา 33 อันเป็นการกระทำที่ เกินขอบอำนาจของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดที่บัญญัติให้ อำนาจไว้ในมาตรา 20 และมาตรา 33 อีกด้วย มติที่ประชุมของคณะกรรมการ

ควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไม่กำหนดเงื่อนไขในการที่จะออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กให้แก่โจทก์ แต่มีมติให้จำเลยที่ 5 ในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดไปพิจารณาทบทวนความเห็นใหม่ว่าควรออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตรายใด จึงเป็นมติที่ไม่ชอบ การที่จำเลยที่ 5 กลับความเห็นเดิมแล้วมีความเห็นใหม่กลายเป็นว่าไม่สมควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กให้แก่โจทก์เพราะผลของการประชุมของคณะกรรมการที่พยายามจะให้จำเลยที่ 5 ยกเลิกหรือทบทวนความเห็นเกี่ยวกับคำขอของโจทก์เป็นความเห็นและคำสั่งที่ปราศจากหลักเกณฑ์และเหตุผล ไม่มีกฎหมายให้อำนาจจำเลยที่ 5 ทำให้ถึงเพียงนั้น เป็นการไม่ให้ความคุ้มครองและไม่ให้ความเป็นธรรมแก่โจทก์ที่ควรเป็นผู้มีสิทธิจะได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งดีกว่าบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือที่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งภายในเวลาที่ทางราชการประกาศกำหนด และแม้จะยังไม่ได้ชื่อว่าโจทก์เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยสมบูรณ์ แต่โจทก์ผู้มีสิทธิดีกว่าผู้อื่นย่อมมีอำนาจที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ลงมติให้จำเลยที่ 5 ในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดพิจารณาทบทวนความเห็นควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งว่าควรออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นขอรายใด และย่อมมีอำนาจที่จะฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 5 ที่ให้ยกเลิกคำขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กของโจทก์โดยไม่ชอบนั้นเสียได้ และมีผลทำให้คำขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กของโจทก์พร้อมด้วยความเห็นของจำเลยที่ 5 ที่เห็นสมควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กให้แก่โจทก์ยังมีผลอยู่ตามเดิม เป็นอำนาจหน้าที่ของขนส่งจังหวัดในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดจะพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 33 ต่อไป

โจทก์ฟ้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมาไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้เพิกถอนเสีย ให้สั่งว่าคำขออนุญาตประกอบรถขนส่งโดยรถขนาดเล็กของโจทก์ที่ยื่นไว้ต่อนายทะเบียนประจำจังหวัดนครราชสีมา ในเส้นทางสายที่ 84005 และสายที่ 84017 ยังมีผลบังคับใช้อยู่ได้ให้สั่งยกเลิกประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบรถขนส่งโดยรถขนาดเล็กยื่นคำขออนุญาตประกอบรถขนส่งในเส้นทางสายที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามประกาศฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2532 เสียขอให้บังคับนายทะเบียนประจำจังหวัดนครราชสีมาออกใบอนุญาตประกอบรถขนส่งโดยรถขนาดเล็กเส้นทางดังกล่าวให้แก่โจทก์ตามเดิม และให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติตามขั้นตอนพิจารณากำหนดเงื่อนไขตามกฎหมายและอนุมัติในใบอนุญาตประกอบรถขนส่งโดยรถขนาดเล็กดังกล่าว

จำเลยทั้งห้าให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมามีอำนาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และในส่วนที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบรถขนส่งโดยรถขนาดเล็กตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 นั้น ขนส่งจังหวัดจะต้องได้รับอนุมัติจากจำเลยที่ 1 ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งประจำจังหวัดในการกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเสียก่อน จึงจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กได้ สำหรับความเห็นของจำเลยที่ 5 ที่ว่าควรออกใบอนุญาตประกอบรถขนส่งให้แก่โจทก์ในเส้นทางสายที่ 84005 และสายที่ 84017 ไม่ได้ทำให้

โจทก์เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กในเส้นทางอีก 2 สายดังกล่าวแต่อย่างไรโจทก์จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตก็ต่อเมื่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุมัติและกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตแล้วเท่านั้น โจทก์ยังไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตและไม่มีสิทธิกระทำการใด ๆ ในเส้นทางสายที่ 84005 และสายที่ 84017 เมื่อโจทก์ยังเป็นผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่มีสิทธิใด ๆ ในเส้นทางทั้ง 2 สายดังกล่าวทั้งการมีมติของจำเลยทั้งห้าในการประชุมดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติโดยคู่ความมิได้โต้เถียงว่า จำเลยทั้งห้าต่างเป็นกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานกรรมการ จำเลยที่ 5 ขนส่งจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการและเป็นนายทะเบียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 ภายในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2531คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจำเลยที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการได้ออกประกาศของคณะกรรมการควบคุมการ

ขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบ
การขนส่งโดยรถยนต์เล็กยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง 4 เส้นทางได้แก่เส้น
ทางสายที่ 84004 ปากพั่น - หัวไทร สายที่ 84005 นครศรีธรรมราช - ปากลง สายที่
84017 หัวไทร - ควนชลิตและสายที่ 84014 นครศรีธรรมราช - เขียวใหญ่ มีผู้ยื่น
คำขอรวม 3 ราย และโจทก์เป็นผู้หนึ่งที่ได้ยื่นคำขอประกอบการขนส่งใน 3 เส้นทาง
แรกต่อจำเลยที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2531 จำเลยที่ 5 ในฐานะนายทะเบียน
ประจำจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นควรออกใบอนุญาตให้แก่โจทก์ 2 เส้นทาง คือ สายที่
84005 นครศรีธรรมราช - ปากลงและสายที่ 84017 หัวไทร - ควนชลิต ส่วนสายที่
84004 เห็นควรออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรายอื่น สำหรับสายที่ 84014 ไม่มีผู้ใดยื่น
คำขอ หลังจากนั้นจำเลยที่ 5 ได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออนุมัติเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ใน
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 33 คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5
ร่วมอยู่ด้วยได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2531 ลงมติให้ยกเลิกการยื่นคำขอ
อนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถยนต์เล็กสายที่ 84004 ปากพั่น - หัวไทร สายที่
84005 นครศรีธรรมราช - ปากลง และสายที่ 84017 หัวไทร - ควนชลิตที่บุคคลอื่น
และโจทก์ยื่นขอไว้และให้มีการประกาศรับคำขอใหม่ตามบันทึกการประชุมคณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่
6/2531 โจทก์ได้ทำหนังสือคัดค้านและขอให้คณะกรรมการดังกล่าวทบทวนมติใหม่
วันที่ 26 มกราคม 2532 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงประชุมกันอีกครั้งหนึ่งและมีมติว่า 1. ให้ยกเลิกมติที่ประชุมครั้งที่
6/2531 เรื่อง การยกเลิกการยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถยนต์เล็ก
สายที่ 84004 ปากพั่น - หัวไทรสายที่ 84005 นครศรีธรรมราช - ปากลง และสายที่
84017 หัวไทร - ควนชลิต โดยให้คำขออนุญาตประกอบการขนส่งดังกล่าวยังคงมีผล

ในการพิจารณาต่อไป 2. ให้นายทะเบียนประจำจังหวัดพิจารณาทบทวนความเห็น
ควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งทั้ง 3 เส้นทางว่าควรออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่น
ขอรายใด ตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำ
จังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 1/2532 ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2532 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2532 จำเลยที่ 5 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำเลยที่ 5 ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นขอรายใด
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามที่ยื่นขอทั้ง 3 เส้นทางและจะดำเนินการ
ประกาศรับคำขอใหม่ต่อไป ตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 2/2532 และในที่สุดได้มีการประกาศ
รับคำขอใหม่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำขอเพียงรายเดียวคือสหกรณ์เทพพนม จำกัด ส่วน
โจทก์ไม่ได้ยื่นคำขอแต่ได้มีหนังสือคัดค้านและยืนยันให้จำเลยที่ 1 ในฐานะประธาน
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมาและจำเลยที่ 5 ใน
ฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถ
ขนาดเล็กให้แก่โจทก์ไปตามขั้นตอนของกฎหมาย มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
โจทก์ว่าจำเลยทั้งห้าได้กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์และโจทก์มีอำนาจฟ้อง
หรือไม่เห็นว่าการประกอบการขนส่งทางบกนั้นได้มีบทกฎหมายแยกแยะประเภท
ของการขนส่ง การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง การอนุมัติเงื่อนไขในการประกอบการขนส่งที่ต้องระบุในใบ
อนุญาตประกอบการขนส่งไว้ตามลำดับความสำคัญ กล่าวคือถ้าเป็นการประกอบการ
ขนส่งในกรุงเทพมหานครหรือการขนส่งระหว่างจังหวัดหรือเป็นการขนส่งระหว่าง
ประเทศเป็นอำนาจของนายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกใบอนุญาตตามมาตรา 30 ส่วน
การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในแต่ละจังหวัดรวมทั้งการออกใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กนั้นเป็นอำนาจของนายทะเบียนประจำจังหวัดนั้น
ๆ ตามมาตรา 30 โดยให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเป็นผู้

อนุมัติเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา 33 เว้นแต่การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางเท่านั้น ที่นอกจากจะให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเป็นผู้อนุมัติเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา 31 แล้วยังต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดังกล่าวตามมาตรา 30 วรรคสอง อีกต่างหากด้วย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีประกาศของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมาให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กยื่นคำขออนุญาตต่อจำเลยที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2531 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2531 โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่มีการปกปิดประกาศนี้โดยมิชอบโจทก์ได้ยื่นคำขออนุญาตต่อจำเลยที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2531 อันเป็นระยะเวลาภายในกำหนดที่ประกาศไว้จำเลยที่ 5 พิจารณาคำขอของโจทก์และของผู้ยื่นคำขอรายอื่นที่ยื่นไว้ภายในกำหนดทุกรายแล้ว แม้แต่ละคำขอจะมีจำนวนรถเข้าซ้อนกันกันทุกราย แต่จำเลยที่ 5 เห็นว่าโจทก์เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กที่กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนดไว้ จึงเห็นควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กให้แก่โจทก์ 2 เส้นทางคือสายที่ 84005 นครราชสีมา - ปากลงและสายที่ 84017 หัวไทร - ควนชลิต ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 5 นำเรื่องขออนุญาตพร้อมความเห็นที่ควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่โจทก์เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีจำเลยทั้งห้าเป็นคณะกรรมการเพื่ออนุมัติเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 33 คณะกรรมการดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ประกอบด้วยมาตรา 33 เฉพาะที่เกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กย่อมมีอำนาจเพียงเฉพาะอนุมัติเงื่อนไขที่เกี่ยวกับจำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้

ปรากฏประจํารถทุกคัน เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง เวลาและจำนวนเที่ยวของการเดินรถ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ฯลฯ ไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา 33 เท่านั้นห้ามมีอำนาจที่จะลงมติออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือลงมติยกเลิกการยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กของโจทก์ซึ่งจำเลยที่ 5 ได้พิจารณาและลงความเห็นว่าจะสมควรออกใบอนุญาตให้แก่โจทก์ผู้ยื่นคำขอจนเสร็จไปแล้ว หรือลงมติให้จำเลยที่ 5 ไปพิจารณาทบทวนความเห็นใหม่ว่าสมควรที่จะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอรายใดอันเป็นการขัดต่อบทกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจไว้ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นหาได้ไม่ เหตุนี้เมื่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติให้ยกเลิกมติที่ประชุมที่ได้ลงมติไปในการประชุมครั้งที่ 6/2531 เกี่ยวกับการยกเลิกการยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กของโจทก์สายที่นครศรีธรรมราช - ปากลง และสายที่ 84017 หัวไทร - ควนชลิตโดยให้คำขออนุญาตประกอบการขนส่งของโจทก์ยังคงมีผลในการพิจารณาต่อไป ตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวจึงเท่ากับว่าคำขออนุญาตของโจทก์และความเห็นของจำเลยที่ 5 ที่เห็นสมควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กสายที่ 84005 นครศรีธรรมราช - ปากลง และสายที่ 84017 หัวไทร - ควนชลิตให้แก่โจทก์นั้น ยังคงมีผลอยู่ตามเดิมจึงชอบที่จำเลยทั้งห้าในฐานะคณะกรรมการดังกล่าวจำต้องปฏิบัติตามต่อไปตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 33 หรือหากเห็นว่า ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะใช้ในการกำหนดเงื่อนไขไม่พอเพียงก็ชอบที่จะเลื่อนการพิจารณากำหนดเงื่อนไขออกไปเพื่อให้จำเลยที่ 5 หามาเพิ่มเติมได้ และเมื่อมีการอนุมัติเงื่อนไขแล้วย่อมเป็นหน้าที่ของโจทก์ซึ่งหากได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องขวนขวายปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนรถที่จะต้องใช้ในการประกอบการขนส่งลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถ เวลาและจำนวนเที่ยวของการเดินรถ ตลอดจนอัตราค่าขนส่งและค่าบริการ

อย่างอื่นในการขนส่ง หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ถ้าโจทก์ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติตาม จำเลยที่ 5 ในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้โจทก์ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดหากไม่ปฏิบัติหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง จำเลยที่ 5 โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งของโจทก์ได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 46 เหตุนี้ที่จำเลยทั้งห้าอ้างว่าคำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งของโจทก์มีรถซ้ำซ้อนกันเกินไป ไม่แน่ว่าโจทก์จะรวมรถได้จริง ทั้ง ๆ ที่ในประกาศรับคำขอก็มิได้กำหนดจำนวนรถที่จะใช้ในการประกอบการขนส่งว่าจะต้องใช้รถทั้งหมดกี่คันและทั้ง ๆ ที่ คำขอทุกรายก็มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับรถซ้อนกันเช่นเดียวกัน แล้วด่วนยกขึ้นเป็นสาเหตุลงมติให้จำเลยที่ 5 ไปทบทวนความเห็นที่จะออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่โจทก์เสียใหม่ โดยที่ยังไม่มีการกำหนดจำนวนรถเป็นเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตให้โจทก์จำต้องปฏิบัติตาม จึงนอกจากจะไม่เป็นสาระสำคัญในชั้นพิจารณาคำขออนุญาตประกอบการขนส่งเพราะอาจจะกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการก้าวล่วงเข้าไปชี้้นำการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กซึ่งเป็นอำนาจของจำเลยที่ 5 ในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดโดยตรงตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 30 และมาตรา 33 อันเป็นการกระทำที่เกินขอบอำนาจของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดที่บัญญัติให้อำนาจไว้ใน มาตรา 20 และมาตรา 33 อีกด้วยมติที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2532 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2532 ข้อ 2 ที่ไม่กำหนดเงื่อนไขในการที่จะออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กให้แก่โจทก์ แต่มีมติให้จำเลยที่ 5 ในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดไปพิจารณา

ทบทวนความเห็นใหม่ว่าควรออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตรายใด จึงเป็นมติที่ไม่ชอบ

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การที่จำเลยที่ 5 ได้กลับความเห็นใหม่ และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด นครศรีธรรมราชทราบ ว่าจำเลยที่ 5 ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรายใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามที่ยื่นขอทั้ง 3 เส้นทาง และจำดำเนินการประกาศรับคำขอใหม่ ซึ่งเท่ากับเป็นการยกเลิกคำขอของโจทก์ตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2532 นั้น ชอบหรือไม่เห็นว่า จำเลยที่ 5 เห็นโดยสุจริตมาโดยตลอดว่าโจทก์เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรจะได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก การที่จำเลยที่ 5 มาด่วนกลับความเห็นเดิมแล้วมีความเห็นใหม่กลายเป็นว่าไม่สมควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กให้แก่โจทก์โดยอ้างเหตุผลเดิมที่จำเลยที่ 5 เคยคัดค้านตลอดมาโดยไม่มีเหตุผลอื่นอันเกี่ยวกับคุณสมบัติของโจทก์ว่าไม่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างไรประกอบย่อมไม่มีทางจะฟังเป็นอื่นไปได้ นอกจากจะฟังว่าจำเลยที่ 5 ได้กระทำไปเพราะผลของการประชุมของคณะกรรมการที่พยายามจะให้จำเลยที่ 5 ยกเลิกหรือทบทวนความเห็นเกี่ยวกับคำขอของโจทก์นั่นเอง จึงเป็นความเห็นและคำสั่งที่ปราศจากหลักเกณฑ์และเหตุผล เป็นคำสั่งที่จำเลยที่ 5 กระทำไปตามอำเภอใจ ไม่มีกฎหมายให้อำนาจจำเลยที่ 5 ทำได้ถึงเพียงนั้นศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่เป็นเรื่องมีนโยบายสาธารณะของรัฐอย่างหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทช่วยรัฐในการให้บริการด้านการขนส่งแก่ประชาชนทั่วไปเมื่อโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนสมัครใจเข้ามาโดยการยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งต่อจำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจหน้าที่ออกใบอนุญาตดังกล่าวและจำเลยที่ 5 ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมายแล้วเห็นสมควรให้โจทก์ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้

เพียงแต่รอให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอนุมัติเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้โจทก์ปฏิบัติตามอันจะทำให้การประกอบการขนส่ง โดยรถขนาดเล็กของโจทก์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกลับไม่ดำเนินการตามกฎหมายและเจตนารมณ์นั้น โดยพยายามที่จะไม่พิจารณาอนุมัติเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งทั้งยังมีพฤติการณ์ที่ทำให้เห็นไปได้ว่าจะชี้ंनाให้จำเลยที่ 5 ยกเลิกคำขอและความเห็นที่ควรออกใบอนุญาตให้แก่โจทก์และผู้ยื่นคำขอที่จำเลยที่ 5 เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วประกาศรับคำขอใหม่ จนในที่สุดจำเลยที่ 5 ก็ได้ยกเลิกคำขอของโจทก์พร้อมด้วยความเห็นของจำเลยที่ 5 ที่เห็นสมควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่โจทก์นั้น โดยปราศจากเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นการไม่ให้ความคุ้มครองและไม่ให้ความเป็นธรรมแก่โจทก์ ที่ควรเป็นผู้มีสิทธิจะได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งดีกว่าบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือที่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งภายในเวลาที่ทางราชการประกาศกำหนด ซึ่งนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อรัฐในการที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมแบ่งเบาภาระการให้บริการด้านการขนส่งแก่ประชาชนแล้ว ยังทำให้โจทก์สูญเสียสิทธิที่พึงจะได้โดยชอบดังกล่าวอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์อีกด้วย และแม้จะยังไม่ได้ชื่อว่าโจทก์เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยสมบูรณ์ แต่โจทก์ผู้มีสิทธิดีกว่าผู้อื่นย่อมมีอำนาจที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2532 ที่ลงมติให้จำเลยที่ 5 ในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดพิจารณาบททวนความเห็นควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งว่าควรออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นขอรายใด และย่อมมีอำนาจที่จะฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 5 ที่ให้ยกเลิกคำขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กของโจทก์โดยไม่ชอบนั้นเสียได้ ทำให้คำขออนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กของโจทก์พร้อมด้วยความเห็นของจำเลยที่ 5 ที่เห็นสมควรออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

โดยรถยนต์เล็กให้แก่โจทก์ยังมีผลอยู่ตามเดิมเป็นอำนาจหน้าที่ของขนส่งจังหวัดในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดจะพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 33 ต่อไป

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2532 เฉพาะข้อ 2 ที่ให้นายทะเบียนประจำจังหวัดพิจารณาทบทวนความเห็นควรออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งให้แก่ผู้ยื่นคำขอรายได้ กับให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 5 ในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดที่ให้ยกเลิกคำขออนุญาตประกอบกิจการขนส่งโดยรถยนต์เล็กของโจทก์เส้นทางสายที่ 84005 นครศรีธรรมราช - ปากลง และสายที่ 84017 หัวไทร - ควนชลิตนั้นเสีย โดยให้คำขออนุญาตประกอบกิจการขนส่งโดยรถยนต์เล็กของโจทก์พร้อมด้วยความเห็นของจำเลยที่ 5 ที่เห็นสมควรออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งโดยรถยนต์เล็กให้แก่โจทก์ทั้งสองเส้นทางดังกล่าวยังมีผลอยู่ตามเดิม คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

(สุพล พันธุมโน-อุดม มั่งมีดี-สุรินทร์ นาควิเชียร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>